

한 국 마 사 회 감 사 실

(개 선)

일련번호 2021-재무-02
분야 수입·자금관리
제목 학자금 대출 관리 개선 필요
소관본부 경영관리본부
소관부서 복지기금운영개선TF
내용

1. 업무개요

복지기금운영개선TF¹⁾에서는 임직원의 복리 증진을 통한 근로만족도 제고 및 일·가정 양립문화 조성을 위해 학자금 대부업무를 수행하고 있다.

우리 회 「복지후생 및 재해보상규정」 제11조의2(대학생자녀 학금 대여)에 따라 고등교육법에 따른 대학교에 입학하거나 재학 중인 자녀를 둔 임직원을 대상으로 등록금 범위 내에서 실제 학교에 납부한 금액(이하 ‘학자금’이라 한다)을 우리 회 예산으로 대여하고 있다. 그리고 연도별 ‘대학생 학자금 대출 시행계획’ 수립²⁾을 통해 학자금 대여 규모, 시기, 예산, 대출한도, 채권확보 등 세부사항을 구체적으로 정하여 사업을 운영하고 있다.

1) 경영전략부-1145('20.09.12) 「복지기금운영개선TF 신설계획 통보」 문서에 따라 기존 노무후생부 주관 학자금 대부업무가 사내복지기금TF로 이관되어 현재까지 수행 중임

2) 노무후생부-762('19.05.12 : 2019년 대학생자녀 학자금 대출 시행계획(안))
노무후생부-802('20.05.22 : 2020년 대학생자녀 학자금 대출 시행계획(안))

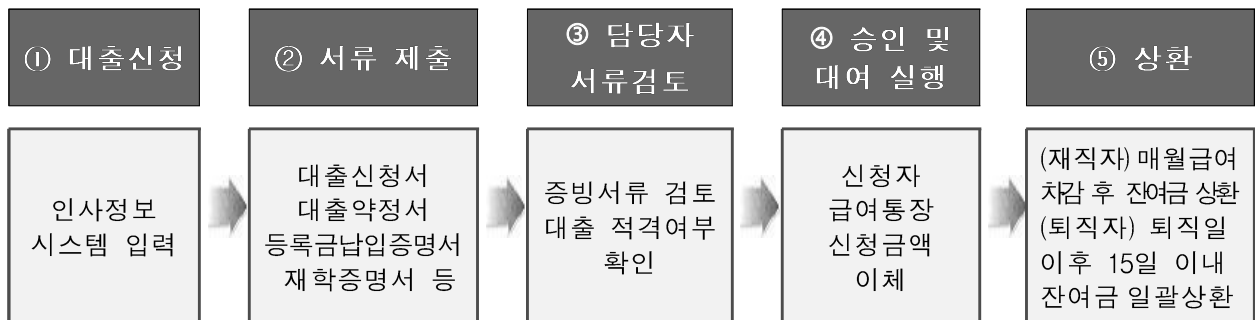
【표1】 최근 3개년도 우리 회 학자금 대여 현황자료

구 분	신청직원	수혜자녀	대여금액
'19년	88명	103명	321,591,920원
'20년	93명	113명	324,701,300원
'21년	우리 회 재무건전성 악화에 따라 대여 미시행		

* 금리 및 상환방식 : 무이자, 7년간 매월 원리금 균등분할 상환

학자금 대여는 상·하반기로 연 2회 시행하며 대여한도는 1학기당 최대 500만 원으로 대여 신청자 1인의 누적 학자금 대여액이 2,000만 원이 초과되는 경우 우리 회의 채권확보를 위해서 보증인(1인)을 담보 요구하고 있다. 학자금 대여를 위한 신청 및 상환 절차는 아래와 같다.

【표2】 우리 회 학자금 대여 절차



2. 관계규정 및 판단기준

우리 회 「2021년 사업 및 예산관리 지침」에 따르면 사업의 효율화 및 내실화를 통해 경영손실을 최소화하여야 하며, 관행적인 예산집행은 재검토하고 예산낭비를 방지토록 노력하여야한다고 명시하고 있다. 그리고 기획재정부 「2021년 예산 및 기금운용계획 집행지침」 따르면 납입기한이 경과한 미수납 채권에 대해서 회수계획을 연 1회 이상 수립하여 시행하는 등 채권 관리 및

연체 채권 회수에 만전을 기하도록 하고 있다.

이에 따라 복지기금운영개선TF에서는 운영 중인 학자금 대부업무와 관련하여 미수납 채권이 발생하지 않도록 점검하고 업무를 개선하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21년 재무감사 과정에서 '19년 이후의 학자금 대부 내역을 점검한 결과 아래와 같은 문제점을 확인하였다.

가. 학자금 대여 채권 담보 미흡

복지기금운영개선TF에서는 대여금에 대한 채권담보 확보를 위해 대여자의 임금채권³⁾을 대여금 채권 확보를 위한 담보로 설정한다는 내용⁴⁾의 대출 약정서를 학자금 대여 신청 시 작성토록하고 있다. 그리고 학자금 대여 기본계획 문서에 따라 학자금 대여금액이 2천만 원을 초과하는 임직원에 한하여 대여금에 대한 채권확보를 위해 대여자와 연대하여 채무 이행의 책임을 부담하는 보증인을 설정토록하고 있다.

그러나 대여금이 2천만 원 미만인 대여 건의 경우 임금채권에서 변제토록 하는 내용의 대출 약정서를 작성하고 있으나, 인보증 설정 및 대여금액에 대한 보증보험 계약체결 등 채권 변제를 위한 실질적인 물적·인적담보 확보는 결여되어 있음을 확인하였다.

3) 근로자가 일정한 노무를 제공함으로써 사용자에게 임금의 지급을 청구할 수 있는 권리(기본급, 성과급, 퇴직금 등)

4) 대출약정서 제5조(채권확보수단) 본인은 대부금의 채권확보를 위하여 인보증(대출잔액 기준 20,000,000원 초과시) 및 임금채권(성과급 포함)으로 설정한다.

따라서 학자금 대여금액의 규모와 관계없이 안정적인 대여금의 회수를 통해 우리 회의 재무건전성이 강화되고, 원만하게 동 사업이 운영 될 수 있도록 2천만 원 미만의 대여금에 대해서도 실질적인 채권담보 확보 방안이 마련되어야 한다고 판단된다.

나. 퇴직직원 학자금 회수 시스템 개선 필요

복지기금운영개선TF에서는 대여자가 퇴직 시 잔여 대여금이 남아있는 경우 월 급여, 퇴직금 등의 임금채권에서 임의 상계⁵⁾가 가능하고, 퇴직금이 없을 경우 퇴직일로부터 15일 이내 상환토록 하는 내용⁶⁾의 학자금 대출 약정서를 대여자에게 작성토록하고 있다.

그러나 채권 확보를 위한 실질적인 담보가 부재할 뿐만 아니라 퇴직시점임에도 대여금 잔액이 많을 경우 월 급여 등 임금채권을 상계하는 방식으로 변제하는 것이 여의치 않으므로, 대여금 잔액을 변제받지 못할 가능성이 있다.

【표3】 장기 미회수 대여금 내역⁷⁾

성 명	대출일자	대출잔액	퇴사일자
박 ○○	'02년 이전 추정	7,070,000원	'02.6.22. (명예 퇴직)

또한 기존의 퇴직금제도⁸⁾가 '10년 이후 퇴직연금제도⁹⁾로 변경되어 퇴직금이

5) 대출약정서 제9조(상계처리) 본인에 대한 학자금 대부금을 완제하지 않고 퇴직할 때에는 본인의 임금채권에서 미변제액을 임의 상계하여도 이의가 없겠습니다.

6) 대출약정서 제7조(기한의 이익상실) 퇴직한 경우에는 퇴직금 지급일(퇴직금이 없을 경우는 퇴직일로부터 15일)을 상환기일로 한다.

7) 복지기금운영개선TF-53('21.01.10. : 장기 미회수 학자금 대출금 대손처리 요청) 학자금 대출 채권 소멸시효(10년) 경과됨에 따라 회수 불가능으로 판단되어 대손처리 시행('21.01.10)

8) 퇴직금을 회사가 직접 일시금 형태로 지급하는 제도

9) 근로자퇴직급여 보장법 제32조에 따라 도입되어, 퇴직금을 사외에서 적립하고 정해진 퇴직금을 퇴직 시 수령하는 확정급여형(DB)과 퇴직금을 사외에서 적립하고 운용하여 운용수익에 따라 퇴직금을 퇴직 시 수령하는 확정기여형(DC형)으로 운영 중임

사의 금융사에서 운용됨에 따라 복지기금운영개선TF에서는 대여자의 퇴직금으로 미변제액을 회수하는 방법이 어렵게 되었다.

따라서 복지기금운영개선TF에서는 대여자의 퇴직시점에 앞서 미변제 대여금을 회수할 수 있도록 관리 시스템 개선이 필요하다고 판단된다.

4. 조치할 사항

복지기금운영개선TF에서는 변경된 퇴직연금제도로 인해 대부된 학자금의 회수되지 못하여 미수채권이 발생하지 않도록 관리 시스템을 점검하는 등 업무를 개선하여 주시기 바랍니다. **【개선】**